

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 무단점유자 변상금 부과 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지¹⁾되거나 종료된 경우에는 지체 없이 실태조사를 실시하여 대부재산의 명도 여부를 확인해야 한다고 되어 있으며

요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 함께 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고 이후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

1) 대부계약이 해지된 경우는 2022년 「감사 반복지적사항 최소화 노력」 성과평가를 통해 별도 점검 예정

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부에서 관리하는 국유재산 중 무단점유자가 확인된 국유재산에 대한 변상금 부과 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부계약 종료 후 무단점유자에 대한 변상금 사전통지 미실시

‘경기도 □□□시 △△읍 ▽▽리 ●●●-●’ (전, 595㎡) 소재 국유재산의 경우 2010. 9. 9. ◇◇◇과 대부계약을 체결한 후 1회 갱신계약 이후 피대부자가 대부계약 종료 1개월 전까지 갱신 신청을 하지 않아 2020. 9. 8. 대부계약이 종료된 후 前 피대부자가 국유재산을 명도하지 않고 계속 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 감사일 현재까지 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않는 등

[표 1] 및 [별표 1] “대부계약 종료 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세”와 같이 대부계약 기간이 종료된 국유재산 총 22건(변상금 예상 금액 : 60,145천 원)에 대해 무단점유자에게 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 대부계약 종료된 국유재산 변상금 사전통지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

사유 발생 연도	합 계	구분			
		2019년 이전	2020년	2021년	2022.1월 ~ 3월

“기재 생략”

(2) 무단점유로 확인된 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시

‘서울특별시 ■■구 XX동●가 ○○-○’ (대, 93㎡) 소재 국유재산의 경우 실태조사(2018. 9. 12., 2021. 4. 26.) 및 점유자 전화통화 결과 ○○○가 주택부지로 무단점유 중인 것으로 확인되었는데도 감사일 현재까지 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않는 등

[표 2] 및 [별표 2] “무단점유로 확인된 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세” 와 같이 국유재산을 제3자가 무단점유하여 사용 중인데도 변상금 사전통지를 하지 않은 총 146건(변상금 예상 금액 : 1,673,602천 원)이 확인되었다.

[표 2] 무단점유 유형별 국유재산 변상금 사전통지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	경작용	주택부지	상가·주차장	기 타*
-----	-----	-----	------	--------	------

“기재 생략”

* 학교용지, 종교용지 등

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 무단점유가 확인된 국유재산 관련 변상금 부과 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 ① 국유재산 대부계약이 종료된 후 무단 점유 중인 사실이 확인된 총 22건(변상금 예상 금액 : 60,145천 원), ② 국유재산 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 총 146건(변상금 예상 금액 : 1,673,602천 원)에 대하여 변상금 사전통지를 실시하고, 앞으로 무단점유 국유재산에 대한 변상금 부과가 누락되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

대부계약 종료 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세

(단위 : 원)

순번	소재지	기준일 (종료)	무단점유자	변상금 예상 금액
----	-----	-------------	-------	--------------

“기재 생략”

[별 표 2]

무단점유로 확인된 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세

(단위 : 원)

순번	소재지	점유현황	무단점유자	변상금 예상금액
----	-----	------	-------	-------------

“기재 생략”